

1530338-14.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS e JANAILSON CAVALCANTI DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530338-14.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530338-14.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS e JANAILSON CAVALCANTI DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque segundo a denúncia, no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 15h10, na Avenida Eliseu de Almeida, na altura do nº 3000, Butantã, nesta cidade e comarca da Capital/SP, agindo em concurso e com identidade de propósitos, transportavam e traziam consigo, para fim de tráfico, 52 (cinquenta e duas) porções de maconha e 124 (cento e vinte e quatro) eppendorfs contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.78/79), o réu Claudinei Ribeiro dos Santos, não foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser citado pessoalmente (fls. 174). Citado por edital (fls. 215/216), deixou de comparecer em juízo bem como não constitui defensor, razão pela qual foi suspenso o processo e o prazo prescricional em relação a sua pessoa nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 222/224).

O réu JANAILSON CAVALCANTI DA SILVA foi citado (fls.165) e apresentou Resposta à Acusação (fls.196/198).

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as testemunhas e, ato contínuo, o réu foi interrogado (fls. 313/315).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, com o que concordou a defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Realmente, a hipótese é de improcedência da ação penal, posto que não há provas suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade delitiva restou comprovadas Auto de Exibição e Apreensão (fls.08/09), Laudo de constatação (fls. 11/14), Relatório Final (fls.62/63) e Laudo Pericial Definitivo (fls.305/307).

A autoria, contudo, não restou suficientemente comprovada.

Ouvido o policial militar, Thiago Diniz Mendes, como testemunha, esclareceu que estava em patrulhamento quando avistaram um veículo Fita Palio que ao avistar a viatura, entrou na contramão. Diante da manobra suspeita, foi dada ordem de parada, mas os acusados não obedeceram e fugiram com o veículo até que não conseguiram mais prosseguir em razão de outro veículo que obstruiu a passagem deles. Abordados, em revista ao carro localizaram embaixo do banco do motorista uma sacola de plástico com droga. Em razão do tempo não se recordava mais quais drogas (mais era mais de uma) nem a quantidade (apenas que era em porções para venda, não era para consumo). Sobre os fatos eles silenciaram. Foram agressivos verbalmente com a equipe.

O policial militar, André Alexandre Viana Soares, confirmou o depoimento do seu colega de farda e acrescentou que revistou os dois e nada de ilícito foi encontrado com eles. Em revista ao veículo encontraram uma sacola plástica embaixo do banco do condutor com droga. Tinha cocaína (154 eppendorf) e maconha (52 invólucros). Na data do fato, ambos estavam bem agressivos. Não ofereceram resistência física. Mas foram bem ríspidos e grosseiros nas palavras. Só diziam que não era deles e não tinham mais nada para falar. A Avenida Eliseo de Almeida é bastante extensa. Tem bastante comunidade por lá. Lá onde foram abordados a comunidade não era tão próxima. Não se recorda quem estava na condução do veículo. Os entorpecentes foram mostrados no local para os réus.

Ouvida a testemunha Alexandre de Andrade Vieira esclareceu que Janailson já lhe prestou vários serviços. Ele faz pintura, alguns consertos. Sempre confiei nele. O conhece através de um colega de trabalho que é cunhado de Janailson. Desde 2008/2009. Conhece esposa e filhas. Não sabe de nenhum envolvimento dele com problemas.

Ouvido Mauro Almeida do Nascimento, cunhado de Janailson, disse que ele sempre foi pessoa de confiança. Trabalhava com carro. Confia plenamente nele. Acha que está havendo algum equívoco com relação a Janailson.

Em seu interrogatório, JANAILSON CAVALCANTI DA SILVA, esclareceu que tem 39 anos de idade. É casado. Tem duas filhas, uma de 16 anos e outra de 14 anos. Estudou até sexta série. Veio para São Paulo de Pernambuco. Chegaram em 2008. A família toda trabalha com mecânica e elétrica. Faz carreto. Tem renda mensal aproximada de R\$ 2.000,00. Mora em casa alugada, paga R\$ 1000,00. Além da família também mora com a sogra. Aluga uma casa por R\$ 600,00. Nunca foi processado antes.

Em relação aos fatos descritos na denúncia, os negou. Disse que o veículo era dos seus sogros para transporte dos idosos do bairro. Não havia nada no carro. Os policiais diziam que se o acusado dissesse que as drogas eram de Claudinei, o acusado seria liberado. Os policiais agrediram Claudinei no local da abordagem e na

delegacia, pois ele já tinha passagem. Já o acusado não foi agredido e sequer foi levado algemado para a delegacia. Afirma que não havia drogas no veículo. Deu carona para Claudinei, mas nem tinha muito contato com ele. Quem dirigia o veículo era Claudinei. Não havia drogas ou armas no veículo. Não sabe dizer quem colocou as drogas no veículo.

Ora, diante de todos os depoimentos não há prova segura sobre a quem pertencia a sacola com droga.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Contudo, o policial Thiago não conseguiu sequer se lembrar ao certo qual a quantidade de droga encontrada. Já o policial Alexandre foi claro ao dizer que ambos os réus negaram ter conhecimento sobre a existência da droga.

Assim, diante da negativa do réu e da fragilidade das provas colhidas nos autos a absolvição se impõe.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JANAILSON CAVALCANTI DA SILVA para ABSOLVÊ-LO da acusação de estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após, o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias.

Determino, ainda, se o caso destruição de toda droga apreendida, inclusive eventual quantia guardada para contraprova, nos termos legais.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA